

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3990/2541

บริษัท โปรเท็กโกล (ประเทศไทย)
จำกัด

กรมสรรพสามิต

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 246

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17,
มาตรา 29

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 8

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 41/2535 มาตรา

ฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหมดเมื่ออ่านรวมกันแล้วก็คือโจทก์ประสงค์จะอุทธรณ์ว่าการประเมินภาษีสรรพสามิต ของเจ้าพนักงานสรรพสามิตไม่ชอบนั่นเอง ประเด็นในชั้นอุทธรณ์จึงมีว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบหรือไม่ในการพิจารณาปัญหานี้จำเป็นที่ศาลจะต้องพิจารณาถึงตัวบทกฎหมายในเรื่องการเสียภาษีสรรพสามิตว่ามีอยู่อย่างไร คำวินิจฉัยของศาลภาษีอากรที่พิจารณาพิพากษาถึงภาษีสรรพสามิตจึงเป็นเรื่องอยู่ในประเด็น หากใช่เป็นการพิจารณาพิพากษานอกประเด็นไม่ คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 41/2535 เป็นคำสั่งที่อธิบดีกรมสรรพสามิตออกเพื่อตีความว่า สิ่งใดบ้างเป็นเครื่องปรับอากาศตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่ 03.01 ในกรณีที่มีผู้นำของเข้ามา ซึ่งจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตในขณะนำเข้าโดยกฎหมายถือว่า ความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตนั้นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีศุลกากรสำหรับของที่นำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ส่วน

ฐาน ในการคำนวณภาษีคือ มูลค่าที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องเสียภาษีนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 7 มาตรา 8 บัญญัติไว้ กล่าวโดยสรุปมาตรา 7 เป็นการวางหลักว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่าหรือปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้นตามอัตราที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นส่วนมาตรา 8 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณภาษี หรือวิธีการ หาฐานภาษีนั่นเอง โดยแยกออกเป็นกรณี ๆ ไป ได้แก่กรณีสินค้า ที่ผลิตในราชอาณาจักร กรณีสินค้านำเข้า และกรณีบริการ กรณีของโจทก์โจทก์สั่งขึ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศเข้ามา แล้วโจทก์จึงมาสั่งคอมพิวเตอร์มาประกอบเข้ากับชิ้นส่วน ที่นำเข้า ขายเป็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์ให้แก่บุคคลภายนอก อีกต่อหนึ่ง ถือเป็นกรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักรตามความหมายของคำว่าผลิต ที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 การคำนวณค่าภาษีต้องเป็นไปตามมาตรา 8(1) คือ ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ซึ่งโจทก์รับอยู่แล้วว่า ต้องมีชิ้นส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากที่สั่งเข้ามา จึงจะประกอบ เป็นเครื่องปรับอากาศได้ เพราะฉะนั้นราคาของเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องที่โจทก์ขายจึงต้องมีราคาทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมราคาขายจึงต้องสูงขึ้น เมื่อโจทก์เสียภาษีไว้ไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานตรวจสอบพบก็มีอำนาจประเมินใหม่ให้ถูกต้องได้โจทก์จะอ้างว่าได้เสียภาษีสรรพสามิตไปแล้วตอนนำเข้าตามคำสั่งที่ 41/2535 จึงไม่ต้องเสียอีกไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเพิกถอนการประเมินภาษีสรรพสามิตโดยโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีสรรพสามิตให้แก่จำเลยเป็นเงิน 5,988,731.74 บาท

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ยื่นคำให้การต่อศาลฎีกา

โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาที่ยกฟ้องต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ประกอบธุรกิจ
สั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศรถยนต์จากต่างประเทศให้
แก่บุคคลภายนอกชิ้นส่วนที่โจทก์นำเข้ายังไม่เพียงพอที่จะนำมาประกอบเป็นเครื่อง
ปรับอากาศได้ ยังขาดอุปกรณ์ เช่น คอมเพรสเซอร์โจทก์สั่งซื้อคอมเพรสเซอร์จาก
บริษัทศรีไทยเจริญ เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด นำมารวมกันเป็นเซ็ทครบชุดเป็นเครื่องปรับ
อากาศรถยนต์จำหน่ายให้แก่บริษัทพระนครยนตรการ จำกัด ที่โจทก์นำสืบว่าบริษัท
เทอร์โมคอนโทรล (2506) จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์คดีนี้ทั้งหมด
เป็นการนำสืบนอกฟ้องรับฟังไม่ได้ ในการนี้โจทก์เสียภาษีสรรพสามิตตามคำสั่งกรม
สรรพสามิต ที่ 41/2535 คือ เสียเฉพาะของที่คำสั่งดังกล่าวระบุให้เป็นเครื่องปรับ
อากาศ ได้แก่ แผงส่งลมเย็น แผงระบายความร้อนและคอมเพรสเซอร์ มิได้นำ
อุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในการติดตั้งเป็นเครื่องปรับอากาศมารวมคำนวณเป็นฐานภาษี
ด้วย ต่อมาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2539 จำเลยมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพ
สามิตมายังโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 6 ว่าการที่โจทก์แสดงมูลค่าสินค้าที่
จะต้องเสียภาษีสำหรับเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2537 ทั้งสิ้น 59,613,100 บาท
ภาษีที่ต้องชำระ 8,345,834 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าของอุปกรณ์ที่จะต้องเสียภาษีสรรพ
สามิต คือ แผงส่งลมเย็น แผงระบายความร้อนและคอมเพรสเซอร์นั้น ไม่ถูกต้อง
และได้กำหนดมูลค่าสินค้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มเป็นเงิน 92,512,409.92
บาทคิดเป็นภาษี 12,951,737.40 บาท และประเมินให้โจทก์เสียภาษีสรรพสามิต

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม และภาษีเก็บเพิ่มมหาดไทยรวมเป็นเงิน 11,450,747.45 บาท โดยนำอุปกรณ์ที่มีใช้อุปกรณ์ตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 41/2535 มารวมคำนวณเป็นมูลค่าสินค้าเพื่อเป็นฐานในการเสียภาษีสรรพสามิต โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงได้ทำคำคัดค้าน จำเลยมีคำวินิจฉัยคำคัดค้านแจ้งให้โจทก์ชำระภาษีเพิ่มเติม 5,444,301.58 บาท และภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 จำนวน 544,430.16 บาท รวมทั้งสิ้น 5,988,731.74 บาท โดยให้งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยคำคัดค้านแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

ปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์ว่า คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 41/2535 ที่กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเสียภาษีสรรพสามิตเฉพาะสิ่งที่กำหนดไม่ได้กำหนดให้เสียภาษีอุปกรณ์ชิ้นส่วน ส่วนการเสียภาษีสรรพสามิตโดยกำหนดให้เสียภาษีจากมูลค่าสินค้าและราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม จำเลยได้กำหนดขึ้นภายหลังในปี 2538 เป็นอีกประเภทหนึ่ง ประเด็นข้อพิพาทของโจทก์คือ คำสั่งที่ 41/2535 เท่านั้น เห็นว่า ฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหมดเมื่ออ่านรวมกันแล้วก็คือ โจทก์ประสงค์จะอุทธรณ์ว่าการประเมินภาษีสรรพสามิตของเจ้าพนักงานสรรพสามิตไม่ชอบนั่นเอง ประเด็นในชั้นอุทธรณ์จึงมีว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบหรือไม่ ในการพิจารณาปัญหานี้จำเป็นอยู่ที่ศาลจะต้องพิจารณาถึงตัวบทกฎหมายในเรื่องการเสียภาษีสรรพสามิตว่ามีอยู่อย่างไร คำวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลางที่พิจารณาพิพากษาถึงภาษีสรรพสามิตจึงเป็นเรื่องอยู่ในประเด็น หาใช่เป็นการพิจารณาพิพากษานอกประเด็นดังโจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์ไม่สำหรับประเด็นที่ว่า การประเมินและคำวินิจฉัยคำคัดค้านรวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบหรือไม่นั้น โจทก์ยกขึ้นกล่าวอ้างในอุทธรณ์ว่าการประเมินไม่ชอบ เพราะคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 41/2535 กำหนดให้เสียภาษีสรรพสามิตเฉพาะสิ่งที่กำหนด ไม่ได้กำหนดให้เสียภาษีอุปกรณ์ชิ้นส่วน เห็นว่า คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 41/2535 เป็นคำสั่งที่อธิบดีกรมสรรพสามิตออกเพื่อตีความว่า สิ่งใดบ้างเป็นเครื่องปรับอากาศตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่ 03.01 ในกรณีที่มีผู้นำของเข้ามา ซึ่งจะ

ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในขณะที่นำเข้าโดยกฎหมายถือว่าความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตนั้นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีศุลกากรสำหรับของที่นำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรส่วนฐานในการคำนวณภาษีคือ มูลค่าที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องเสียภาษีนั่น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 7 มาตรา 8 บัญญัติไว้กล่าวโดยสรุป มาตรา 7 เป็นการวางหลักว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่เสียภาษีตามมูลค่าหรือปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้นตามอัตราที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใช้อยู่ในเวลาที่ความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นส่วนมาตรา 8 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณภาษี หรือวิธีการหาฐานภาษีนั่นเอง โดยแยกออกเป็นกรณี ๆ ไป ได้แก่ กรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร กรณีสินค้านำเข้าและกรณีบริการ กรณีของโจทก์ ข้อเท็จจริงตามที่กล่าวในฟ้อง โจทก์สั่งขึ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศเข้ามา แล้วโจทก์จึงมาสั่งคอมเพรสเซอร์มาประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่นำเข้า ขายเป็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์ให้แก่บุคคลภายนอกอีกต่อหนึ่ง ถือเป็นกรณีสินค้าผลิตในราชอาณาจักร ตามความหมายของคำว่า ผลิต ที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 การคำนวณค่าภาษีต้องเป็นไปตาม มาตรา 8(1) คือ ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมซึ่งโจทก์รับอยู่แล้วจะต้องมีชิ้นส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากที่สั่งเข้ามา จึงจะประกอบเป็นเครื่องปรับอากาศได้ เพราะฉะนั้นราคาของเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องที่โจทก์ขายจึงต้องมีราคาทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม ราคาขายจึงต้องสูงขึ้น เมื่อโจทก์เสียภาษีไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานตรวจสอบพบก็มีอำนาจประเมินใหม่ให้ถูกต้องได้ โจทก์จะอ้างว่าได้เสียภาษีสรรพสามิตไปแล้วตอนนำเข้าตามคำสั่ง ที่ 41/2535 จึงไม่ต้องเสียอีกไม่ได้การประเมินและคำวินิจฉัยคำคัดค้านรวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีนั้นไม่จำต้องวินิจฉัยอีกต่อไป เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของจำเลย

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ยงยุทธ ธารีสาร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>